

3-16-5/2-10-132 /A4

21.05.24

**Azərbaycan Respublikasının
notariat ofislərinə**

METODIKI TÖVSIYƏ

Son vaxtlarda əsasında notariat hərəkətləri aparılmış xarici mənşəli sənədlərin saxtalaşdırılması ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinə müraciətlər daxil olur.

Bele halların qarşının alınması və onların əsasında notariusların risklərinin minimallaşdırılması məqsədi ilə "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Qanunun tələblərinə uyğun olaraq notariat hərəkətlərinin xarici mənşəli sənədlər əsasında aparılması zamanı gücləndirilmiş müştəri uyğunluğu tədbirlərinin həyata keçirilməsi zəruridir.

Araşdırmalar göstərir ki, bezi hallarda xarici ölkədə tərtib edilmiş etibarnamə əsasında əmlakın özgeninkiləşdirilməsinə dair notariat əməliyyatlarının aparılması zamanı notariuslar tərəfindən risk əsaslı yanaşmanın, habelə eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirlərinin tətbiqi lazımı səviyyədə həyata keçirilmir.

"Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 36-cı maddəsinə əsasən notariusların notariat hərəkətlərinin aparılması üçün lazım olan məlumat və sənədləri idarələrdən, müəssisələrdən və təşkilatlardan tələb etmək hüququ vardır. Müvafiq məlumat və sənədlər notariusun göstərdiyi müddətdə təqdim edilməlidir. Bu müddət bir aydan artıq ola bilməz. Qanunun 34-cü maddəsinə əsasən idarələrin, müəssisələrin və təşkilatların vəzifəli şəxslərindən əlavə məlumatlar və ya sənədlər tələb etmək, yaxud sənədləri ekspertizaya göndərmək lazım gəldikdə notariat hərəkətlərinin aparılması bir aydan artıq olmayan müddətə təxirə salına bilər.

"Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Qanunun 4.4.2-ci maddəsinə əsasən notarius müştərinin digər şəxsin adından fəaliyyət göstərməsi üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edilmiş səlahiyyətinin olub-olmamasını müəyyən etməli, həmin şəxsi eyniləşdirməli və eyniləşdirmə məlumatlarını etibarlı, müstəqil mənbələrdən əldə edilən məlumat və sənədlər və ya informasiya ehtiyatları əsasında verifikasiya etməli və digər müştəri uyğunluğu tədbirlərini həyata keçirməlidir.

28.12.2023-cü il tarixdə notariuslar tərəfindən təsdiqlənmiş "Şübhəli əməliyyatların (əqdlərin) aşkarlanması (yenilənməsi) meyarları (indikatorlar)"nın 13-cü bəndinə əsasən bir il və ya daha qısa müddətdə eyni daşınmaz əmlaka dair 2-dən çox alqı-satqı əməliyyatının həyata keçirilməsi şübhəli əməliyyat kimi qiymətləndirilməli, əlavə araşdırma aparılmaqla bu barədə Maliyyə Monitoring Xidmətinə məlumat verilməlidir.

Notariat fəaliyyətində risk əsaslı yanaşmanın gücləndirilməsi zəruriliyi nəzərinizə çatdırılmaqla xarici mənşəli sənədlər üzrə aşağıdakı verifikasiya

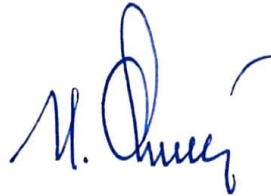
tədbirlərinin həyata keçirilməsi və görülmüş tədbirlər barədə yazılı məlumatın (nümunəsi əlavə olunur) hazırlanaraq notariat işinə daxil edilməsi ciddi tapşırıqlar:

- xarici ölkədə adından etibarnamə (*razılıq, ərizə və s.*) rəsmiləşdirilmiş mülkiyyətçi barəsində digər notariat hərəkətlərinin aparılıb-aparılmadığının "Elektron notariat" informasiya sistemi vasitəsi ilə yoxlanılması, aparıldığı halda sistemdən çıxarış əsasında həmin şəxsin telefon nömrəsini müəyyən etməklə onunla videoəlaqə saxlanması (*bu mümkün olmadıqda sadəcə telefon nömrəsinə zəng etməklə*) və təqdim olunan sənədin dürüstlüyünü dəqiqləşdirməklə həqiqi niyyətinin müəyyən edilməsi;
- Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı və ya ölkəmizdə daimi yaşamaq hüququ olan mülkiyyətçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi, o cümlədən ümumvətəndaş pasportu göstəricilərinin "Elektron notariat" informasiya sistemi vasitəsi ilə yoxlanılması;
- mülkiyyətçinin telefon nömrəsini əldə etmək mümkün olmadıqda ona poçt vasitəsi ilə Azərbaycan Respublikasının ərazisi üzrə qeydiyyatda olduğu ünvana sorğu göndərməklə sözügedən etibarnamənin (*razılıq, ərizə və s.*) dürüstlüyünün dəqiqləşdirilməsi;
- xarici mənşəli sənədlərin yalnız apostil verildiyi və ya leqallaşdırıldığı halda qəbul edilməsi;
- Ukrayna Respublikasının "Mülki, ailə və cinayət işlərin üzrə hüquqi yardım və hüquqi mənasibətlər haqqında" Minsk Konvensiyasının üzvlüyündən 29.12.2023-cü il tarixdən çıxmasının nəzərə alınması (*belə ki, həmin sənədlərə mənasibətdə "Xarici rəsmi sənədlərin leqallaşdırılması tələbini ləğv edən Haaqa Konvensiyası"nın tələbləri tətbiq edilməlidir*);
- "Mülki, ailə və cinayət işləri üzrə hüquqi yardım və hüquqi mənasibətlər haqqında" Minsk və Kişinyov konvensiyalara üzv dövlətlərə mənasibətdə sənədlərin güzəştli şərtlərlə yalnız sənədi rəsmiləşdirmiş xarici vəzifəli şəxsin fəaliyyətinə nəzarəti (və ya *koordinasiyanı*) həyata keçirən rəsmi quruma sorğulama əsasında qəbul edilməsi;
- notariat qaydasında təsdiq edilmiş sənədlərdə mətnin həqiqiliyini yalnız həmin ölkənin notariat palatasına (*notariat birliyinə*) elektron sorğu göndərilməklə yoxlanılmasının təmin edilməsi, sorğu cavablandırılmadığı halda Azərbaycan Notariat Palatasının əlaqə imkanlarından yararlanması;
- "Cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında" Qanunun 4.2.5-ci maddəsinə uyğun olaraq əldə edilmiş məlumat və sənədlərin doğruluğuna və ya uyğunluğuna dair şübhələr olduqda müştəri uyğunluğu tədbirlərini həyata keçirmək;

- xarici ölkədə adından etibarnamə (*razılıq, ərizə və s.*) verilmiş mülkiyyətçinin daşınmaz əmlakının özgeninkiləşdirilməsinə, kirayəyə (*icarəyə*) verilməsinə dair əməliyyatların şübhəli olub-olmadığını həmin əmlakla bağlı əvvəlki notariat hərəkətlərinin aparılma intervalı baxımından "Elektron notariat" informasiya sistemi vasitəsi ilə müəyyən etmək;
- xarici ölkədə təsdiqlənmiş etibarnaməyə (*razılıq, ərizə və s.*) vurulmuş apostildə öz əksini tapmış məlumatların ona berkidilmiş sənədin məlumatları ilə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi (*apostildə etibarnaməni (razılıq, ərizə və s.) təsdiqləmiş vəzifəli şəxsin soyadı əks olunmalıdır*);
- apostillərin yoxlanılması imkanı yaradan Beynəlxalq Xüsusi Hüquq üzrə Haaqa Konfransının www.hcch.net rəsmi saytının "axtarış" hissəsində "e-register" sözünü yazmaqla apostillərin elektron reyestrini aparan ölkələrin məlumat bazalarından yararlanmaq.

Qoşma: verifikasiya üçün əlavə tədbirlər haqqında məlumat forması- 1 vərəq.

Ədliyyə sahəsində xidmətlər
baş idarəsinin rəisi



İlqar Məmmədov

VERİFİKASIYA TƏDBİRLƏRİ HAQQINDA MƏLUMAT

Xarici ölkədə adından etibarnamə (razılıq, ərizə və s.) verilmiş mülkiyyətçinin şəxsin adı, soyadı, ata adı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədinin göstəriciləri (o cümlədən ümumvətəndaş pasportun), FLN-i (olduğu halda), ünvanı	
Xarici ölkədə təsdiqlənmiş etibarnamənin (razılıq, ərizə və s.) təsdiqinə dair məlumat: tarixi və reyestr nömrəsi, təsdiq edən notarius haqqında məlumat	
Xarici ölkədə təsdiqlənmiş etibarnamənin (razılıq, ərizə və s.) verifikasiya üçün keçirilmiş əlavə tədbirlərə dair məlumat	
Xarici ölkədə təsdiqlənmiş etibarnamə (razılıq, ərizə və s.) əsasında aparılmış notariat hərəkətlərinə dair məlumat (notariat hərəkətlərinin reyestr nömrəsi və tarixi	
Müştəri uyğunluğu tədbiri aparıldığı halda şübhə doğuran sənəd barədə məlumat	
Şübhəli əməliyyat kimi Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə göndərilib/göndərilməməsi, göndərildiyi halda - məktubun tarixi və nömrəsi	

Notarius _____ (imza, möhür)

Tarix: